

Петров Пётр Петрович
г. Москва, ул. Производственная, д. 45, кв.
101

От: Иванова Мария Ивановна
100002, г. Москва, ул. Образцовая, д. 2, кв.
10
+7 (999) 888-88-88, ivanova@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

г. Москва

01 июня 2026 г.

Прошу Вас возвратить обеспечительный платёж (залог) в размере 55000 рублей, уплаченный мною по договору аренды квартиры №АР-2024/01 от 01.05.2024 г., расположенной по адресу: г. Москва, ул. Производственная, д. 45, кв. 78.

Квартира была передана мне по акту приёма-передачи от 01.05.2024 г. Царапины на паркете, указанные арендодателем как основание для удержания залога, уже были зафиксированы в этом акте. После моего выезда новых повреждений не обнаружено. Таким образом, отсутствуют основания для удержания обеспечительного платежа.

Согласно статье 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обеспечительный платёж подлежит возврату, если предусмотренные договором обстоятельства не наступили или договор прекращён. Согласно статьям 622 и 616 Гражданского кодекса Российской Федерации после прекращения договора аренды арендатор обязан вернуть имущество в надлежащем состоянии, а все иные обязательства сторон, в том числе по возврату обеспечительного платежа, также прекращаются. Лицо, без законных оснований удерживающее чужие денежные средства, обязано их вернуть согласно статье 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации. За незаконное удержание денежных средств начисляются проценты по ключевой ставке Банка России согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании вышеизложенного требую вернуть обеспечительный платёж в размере 55000 рублей в течение десяти календарных дней с момента получения настоящей претензии.

При неисполнении данного требования буду вынуждена обратиться в суд с иском о взыскании указанной суммы, процентов за неправомерное удержание денежных средств, компенсации морального вреда и судебных расходов.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____

Образец. Не является юридической консультацией. Персональные данные вымышлены. law-docs.ru